

수원회생법원

제3회 채권자집회 조서

사건	2024하합256	파산선고 기일	2025. 12. 19. 10:05
재판장 판사	김상규	장소	수원법원종합청사
판사	남관모	제705호 법정	
판사	배준익	공개여부	공개
법원 사무관	김홍문	고지된 다음 기일	2026. 1. 16. 10:30

사건과 당사자의 이름을 부름

신청인 겸 채무자	주식회사 대한상인 대표이사 최병선	출석
파산관재인	변호사 강신하	출석
파산채권자	윤한영	출석
나머지 파산채권자들		각 불출석

재판장

- 지금부터 2024하합256 채무자 주식회사 대한상인에 대한 제3회 채권자집회를 개최하겠다고 선언
- 이 집회는 파산관재인이 2024. 6. 21. 파산선고 후에 파산재단으로써 파산절차의 비용을 충당하기에 부족하다는 이유로 파산폐지의 신청을 한 데 대하여 지난 기일에 채권자의 이의 의견을 들었고 이에 대한 속행 집회라고 설명
- 파산관재인은 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제365조 제1항에 의하여 파산관재인의 이의신청에 대한 검토의견에 따른 보고를 할 것을 명

파산관재인

[2025. 12. 18.자 파산관재인 보고서]에 의하여 이의신청에 대한 검토의견에 따른 보고를 진술

재판장

채무자, 파산채권자(또는 그 대리인)들 중 파산관재인인의 보고에 대하여 이의가 있는지 여부를 묻다

채무자 대표이사

이의를 진술하지 아니하다

파산채권자 윤한영

파산관재인이 제출한 채무자 법인과 한국체인조합 간의 계약서에 의하면 '대한상인은 사업이 존속하는 한 사업권을 보장한다'고 기재되어 있고 심지어 '부가 사업에 대해서도 독자적인 사업권을 가진다'고 기재되어 있는 것을 보면 생큐마트의 사업을 보장하고 있는데 영업이 되지 않아 사업권을 반납한 것도 아니고 현재도 연간 수백억 원의 매출이 나오고 있습니다. 이런 상황임에도 불구하고 채무자 법인 스스로 파산을 신청한 것에 대하여 의문점을 가지고 있고 채무자 법인의 채무액이 45억 원 내지 50억 원이 되는데 이 채무를 안 갚으려고 의도적으로 파산한 것이 아닌가 하는 생각을 하고 있습니다. 또한 생큐소프트도 양동군 대표가 2월에 설립하였다가 대표이사가 조은미로 변경되었고 조은미는 채무자 법인의 사내이사도 했었고 채무자 대표자와 주소지가 동일한 것으로 확인이 됩니다. 파산신청을 24년 5월에 했는데 그 몇 달 전에 생큐마트.com 쇼핑물을 옮겼습니다. 한국체인사업협동조합과 계약이 해지가 되지 않았는데도 위 쇼핑물을 옮긴 것으로 보아 이것은 명백한 은닉이라고 생각합니다.

채무자 대표이사

생큐마트몰에 대해서 채권자들이 계속해서 이의를 제기하는데 관재인에게도 채무자 법인 통장과 저의 개인 통장 5년간 거래내역을 드렸고 한국체인사업협동조합은 2010년에 산자부 주관으로 대중소기업 상생모델을 만든 것이고 위 조합은 가정용 주류도 매 연합입니다. 위 조합은 한국슈퍼마켓연합회와 사업설계를 했고 모든 권한은 한국체인사업협동조합이 가지고 있었고 온라인몰의 사업자로 채무자 법인을 포함한 4개 업체가 개발 및 유지 보수하는 회사입니다. 한국체인사업협동조합과 채무자 법인이 2016년 작성한 계약서에도 모든 사업권 및 영업권, 브랜드사용권은 한국체인사업협동조합에 있다고 명시되어 있고 이 계약은 제가 임의로 갱신한 것이 아니고 매년 6개사

가 함께 계약을 갱신합니다. 이 계약의 참여자는 사업의 주체인 한국체인사업협동조합, 이마트, 삼성카드, 케이씨피, CJ대한통운, 그리고 채무자 회사이고 이들 6개 회사들이 함께 매년 3월에 계약을 갱신합니다.

2024년 1월에 제가 파산 관련하여 변호사와 미팅하고 3개월 후 2024년 5월에 파산신청을 한 것이고 위 계약서 8조 1항에 기재된 것과 같이 어느 회사 일방이 회생 또는 파산할 경우 계약은 즉시 해지되고 채무자 법인이 가지고 있는 모든 DB, 상품정보, 고객정보는 한국체인사업협동조합으로 귀속된다고 명시되어 있습니다. 이에 위 조합에서는 '그러면 앞으로 1만여 개 가맹점들은 어떻게 할 것인지 알려달라고' 하였습니다. 채무자 법인으로서는 당시 채무자 회사에 10여 년 근무한 양동균 전무 밖에 대안이 없어 사업을 이전하고자 하였으나 양동균은 거부 의사를 밝혔고 한국체인사업협동조합과의 계약서에 의하면 사업을 운영하지 못하게 되면 계약서상 제가 민형사상의 처벌을 받는 것으로 되어 있기 때문에 제가 어떤 방법이 없겠느냐고 양동균에게 물으니 양동균이 그러면 자기가 책임지지 않는 선에서만 1년 정도만 유지하겠다고 하여 양동균을 대표자로 하여 생큐소프트를 운영하다가 현재는 제 와이프를 대표자로 등기하였습니다. 파산에 이르게 된 계기도 이마트의 자회사인 이마트에브리데이가 2024년에 적자로 폐업을 한 것이 원인이었습니다. 채무자 회사의 매출이 2분의 1로 감소하면서 파산에 이르게 되었습니다.

주심 판사

조은미씨와의 관계는 어떻게 되나요

채무자 대표이사

배우자입니다

주심 판사

조은미씨가 생큐소프트의 대표이사 겸 사내이사인가요

채무자 대표이사

예

주심판사

조은미씨가 생큐소프트의 대표이사 겸 사내이사이고 양동균은 등기이사에서 말소되었
나요

채무자 대표이사

예

주심 판사

생큐소프트의 실제 운영자는 최병선씨인가요

채무자 대표이사

아닙니다. 한국체인사업협동조합에서 운영하고 있습니다. 저희 회사는 영업권과 사업
권이 없습니다.

주심 판사

생큐소프트를 누가 운영하고 있나요

채무자 대표이사

조은미는 명의만 있고 한국체인사업협동조합에서 운영하고 있습니다.

주심 판사

그러면 생큐소프트를 한국체인사업협동조합이 조은미씨를 통해서 운영한다는 것인가
요

채무자 대표이사

그렇지는 않습니다. 대한상인에서 10여 년 근무했던 이소민 과장이 어드바이스해서
하고 있습니다.

주심 판사

그러면 생큐소프트를 최병선씨가 운영하는 것이 맞지요

채무자 대표이사

저는 관여하는 것이 하나도 없습니다.

주심 판사

그러면 왜 조은미씨가 사내이사로 등기되어 있나요

채무자 대표이사

양동군이 못하겠다고 했고 한국체인사업협동조합과의 계약서상 제가 민형사상 처벌이 우려되었고 법인을 만들 때 대표자만 변경할 수 없고 지분자가 대표자로 들어가야 한다고 하였고 양동군은 '지분을 넣는 것은 하지 않겠다'고 하여 저, 양동군 대표, 이소민 과장 세명이 카페에서 만나서 제가 '이소민 과장 너라도 지분을 넣어서 하면 어떻겠느냐'고 하였으나 이소민 과장이 '자신도 6개월 간 월급도 못 받은 상황인데 왜 그런 것을 해야 하느냐'고 하였고 위 조합에서는 빨리 대처방안을 마련하라고 하였습니다.

주심 판사

조은미씨는 채무자의 사내이사이기도 하였고 주식회사 생큐소프트의 유일한 사내이사이지요

채무자 대표이사

네. 그리고 이소민 과장이 이사로 등재되어 있는지는 모르겠으나 4대 보험을 받는 직원으로는 되어 있습니다.

주심 판사

대한상인이나 주식회사 생큐소프트는 한국체인사업협동조합의 생큐마트.com이라는 웹사이트의 유지, 보수, 관리하는 업무만을 한다고 하였는데 웹사이트 유지, 운영, 보수, 관리만으로 회사의 매출이 160억 원 이상 나올 수 있는가요

채무자 대표이사

그것은 매출의 1%를 시스템 사용료로 받는 구조인데 제가 2014년 사업을 시작하면서 도소매업으로 사업자를 낸 후 한국체인사업협동조합의 70여 개 되는 가정용 주류 사업을 하는 법인들을 대상으로 영업을 하였는데 그에 대한 매출을 채무자 법인이 발행했습니다. 그 매출이 그렇게 나온 것이고 2022년에 정기 세무조사도 받았지만 세무조사에서도 채무자 법인은 시스템 중개사업자로 해야지 왜 도소매업으로 하였느냐고 하여 저희 수익구조는 매월 15일 가맹점 전체의 매출에 1%씩을 시스템 사용료로 받고 있다고 했습니다.

주심 판사

그것이 왜 채무자 법인의 매출로 잡혀 있는가요

채무자 대표이사

사업자등록이 도소매업으로 되어 있고 저희가 매출계산서 대행을 하였습니다. 한국체인사업협동조합이 70여개의 가정용 주류연합회입니다. 그 단체가 이 사업을 설계할 때에도 국세청과의 질의응답을 통해서 저희가 이 사업을 운영하는 데 있어서 세무적으로 문제가 없는지 검토하였고 당시 국세청 소비3과에서 문제가 없다고 하여 이 사업을 시작하게 된 것입니다. 그 후 위 주류연합회에서 채무자 법인이 시스템도 유지, 보수, 운영을 하니 채무자 법인이 계산서 발행 작업까지 하라고 하였고 갑자기 채무자 법인과 거래하는 마트들이 늘어나면서 제가 세금계산서 발행 작업도 늘어나므로 직원도 더 채용 해야 하는 애로사항이 있다고 하여 위 조합과 논의한 후 그 다음부터는 각 체인본부들이 세금계산서를 발행하도록 하였습니다. 그 당시 생큐마트몰 내에서 일어나는 총 트래픽은 300억 원이 넘을 때도 있었습니다. 그중에 채무자 법인이 계산서를 발행하는 것이 100억 원 정도 되었고 저희는 시스템사용료를 300억 원에 대한 1%를 받았습니다.

주심 판사

채무자 법인의 매출로 생큐마트.com을 운영한 것이지요

채무자 대표이사

채무자 법인은 시스템상 1%로는 유지가 되지 않습니다.

주심 판사

시스템 유지, 관리만으로는 매출이 160억 원이 나올 수 없지요. 채무자 법인은 상품 유통업도 한 것이지요

채무자 대표이사

네 그렇습니다. 그래서 채무자 법인이 물건을 직접 유통도 하였습니다. 주로 쿠팡에 납품하였습니다.

주심 판사

생큐소프트도 같은 방식으로 되어 있는가요

채무자 대표이사

생큐소프트는 그런 인력이나 여력이 없는 것으로 알고 있습니다. 실제 채무자 법인의 비즈니스는 제가 납품했던 인맥으로 한 것입니다.

주심 판사

(법정에서 화면을 재생한 후) 화면에 나오는 것이 생큐마트.com, 생큐소프트 웹사이트 맞는가요

채무자 대표이사

네 맞습니다.

주심 판사

(법정에서 다른 화면을 재생한 후) 화면에 나오는 것이 대한상인이 운영하던 시기의 생큐마트.com 웹사이트가 맞는가요

채무자 대표이사

네 맞습니다.

주심 판사

위 두 웹사이트가 똑같은 이유가 무엇인가요

채무자 대표이사

생큐마트라고 되어 있는 로고가 한국체인사업협동조합의 로고이고 이것을 저희가 임의로 수정할 수 없습니다. 생큐마트라고 네이버 검색해 보시면 동네 마트들이 나오는 이미지도 나옵니다.

주심 판사

종합하면, 채무자 법인이 하고 있던 생큐마트.com 웹사이트와 동일한 웹사이트를 주식회사 생큐소프트가 운영하고 있고, 주식회사 생큐소프트의 1인 사내이사는 최병선의 배우자인 조은미이지요

채무자 대표이사

네 맞습니다.

재판장

채무자의 파산에 관한 파산채권자들의 이의사항에 대한 파산관재인인의 관재업무 진행경과 및 향후 추진할 잔존 업무, 계획 등에 관하여 보고를 위한 채권자집회의 속행기일 및 장소를 2026. 1. 30. 10:00 수원법원종합청사 제705호 법정으로 지정한다고 고지

집회속행

법원 사무관

김 홍 문

전자서명완료

재판장 판사

김 상 규

전자서명완료

열람용